

Rámcová dohoda č. 5/2026

uzatvorená podľa ustanovení § 409 zákona č.513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník) a ustanovení zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zmluva") medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Článok I Zmluvné strany

Kupujúci:

Názov: Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya Kremnica
Sídlo: Československej armády 234 / 139, 967 01 Kremnica
Zastúpený: Ing. Vladimír Husárček, riaditeľ
IČO: 00 60 69 87
DIČ: 2020536562
IČO: SK2020536562 - nie je platiteľ DPH
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
IBAN: - - - - -
Tel./e-mail: 045/67 05 110, pnkremnica@gmail.com

(ďalej len „kupujúci“)

a

Predávajúci:

Názov: IGAZ – PAPIER, spol. s r.o.
Sídlo: Železničná 714, 911 01 Trenčín
Zastúpený: Jozef Igaz
IČO: 36351792
DIČ: 2022132508
IČ DPH: SK2022132508
Bankové spojenie: VÚB Trenčín
IBAN: - - - - -
Tel./e-mail: - - - - -

(ďalej len „predávajúci“)

Článok II Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto rámcovej dohody (ďalej dohoda, resp. zmluva) sú dodacie, fakturačné a garančné podmienky dodávok tovaru: **Tlačivá na rok 2026** ponúkané predávajúcim, bližšie uvedené v Prílohe č.1 tejto zmluvy, dovoz a vyloženie predmetu rámcovej dohody do skladu kupujúceho. Kupujúci si vyhradzuje právo rozšíriť, resp. upraviť sortiment predmetu zákazky podľa nevyhnutných potrieb kupujúceho.

- 2.2 Pri určení predpokladaného množstva tovaru verejný obstarávateľ vychádzal z predchádzajúceho obdobia. Verejný obstarávateľ nie je viazaný predpokladaným množstvom tovaru. Skutočne odobraté množstvo tovaru môže byť nižšie, rovné alebo vyššie, ako predpokladané množstvo tovaru.

Článok III

Dodacie podmienky

- 3.1 Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar do odberného miesta kupujúceho: Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya Kremnica, Československej armády 234/139, 967 01 Kremnica v objednanej kvalite a množstve a zabezpečiť pre kupujúceho distribučné služby. Dodanie tovaru najneskôr do 3 pracovných dní od objednania tovaru. Objednávka bude zadaná kupujúcim písomne, telefonicky, e-mailom predávajúcemu v pracovných dňoch a predávajúci sa zaväzuje dodať tovar bezodkladne, podľa požiadavky určenej v objednávke.
- 3.2 Dodávka tovaru je splnená prevzatím dodávky a podpísaním dodacieho listu, resp. faktúry, ktorá zároveň slúži ako dodací list.
- 3.3 Kontaktnou osobou kupujúceho je:
- 3.4 Kontaktnou osobou predávajúceho je:
- 3.5 Kupujúci je zodpovedný za riadne prebratie a fyzickú kontrolu tovaru. Fyzická kontrola sa týka najmä: overenia nepoškodenia obalu tovaru, označenia tovaru v súlade s platnou legislatívou, súladu sortimentu dodaného tovaru s objednávkou tovaru, množstva tovaru. Po fyzickej kontrole dodaného tovaru kupujúci potvrdí prevzatie tovaru na dodacom liste.
- 3.6 V prípade, že na základe fyzickej kontroly pri dodaní tovaru kupujúci zistí nezrovnalosti, chyby a závady tovaru, resp. jeho nesúlad s objednávkou, tovar nepreberie a vystaví protokol o zistení nezrovnalostí. Predávajúci je povinný na vlastné náklady dodať obratom požadovaný tovar, prípadne oznámiť kupujúcemu najneskôr do nasledujúceho dňa neschopnosť dodať tovar. Reklamáciu technických podmienok dodávky tovaru uplatní kupujúci písomnou formou u predávajúceho najneskôr do 30 dní odo dňa dodania reklamovaného tovaru. Reklamácia má odkladný účinok na splatnosť faktúry. Predávajúci je povinný reklamáciu prešetriť a najneskôr do 15 dní odo dňa obdržania reklamácie písomne oznámiť kupujúcemu, ktorý podal reklamáciu, výsledok šetrenia. Ak bola reklamácia oprávnená, je predávajúci povinný okamžite zjednať nápravu.
- 3.7 Kupujúci je povinný umožniť predávajúcemu prístup k miestam dodania za účelom dodania tovaru.
- 3.8 Ak predávajúci bude mať vedomosť o skutočnosti, že nebude v budúcnosti schopný plniť si povinnosti vyplývajúce mu z tejto zmluvy, je povinný oznámiť túto skutočnosť kupujúcemu najneskôr 10 dní pred predpokladanou stratou schopnosti plniť povinnosti

vyplývajúce z tejto zmluvy. V prípade nesplnenia si tejto oznamovacej povinnosti má kupujúci právo účtovať zmluvnú pokutu v zmysle tejto zmluvy ako aj si uplatniť náhradu škody podľa tejto zmluvy.

Článok IV **Cena a platobné podmienky**

- 4.1 Cena bola stanovená dohodou zmluvných strán.
- 4.2 Jednotkové ceny za jednotlivé druhy tovaru sú uvedené v Prílohe č.1 zmluvy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Jednotkové ceny za jednotlivé druhy tovaru sú nemenné a platné počas celej doby trvania zmluvy, okrem prípadov vyslovene uvedených v tejto zmluve.
- 4.3 Predpokladaná zmluvná cena rámcovej dohody je stanovená na:
2 097,93 EUR bez DPH
482,52 EUR 23 % DPH
2 580,45 EUR s DPH
- 4.4 Cena jednotlivých druhov tovaru je pre kupujúceho konečná a zahŕňa v sebe daň z pridanej hodnoty, dopravné náklady vrátane vyloženia tovaru, cla a balného.
- 4.5 Predávajúci sa zaväzuje, že poskytne 5 % zľavu na ostatný nezaraadený sortiment v prípade špecifických potrieb kupujúceho.
- 4.6 Kupujúci neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy.
- 4.7 Kupujúci uhradí cenu za dodanie tovaru prevodným príkazom prostredníctvom finančného ústavu na základe vystavenej faktúry predávajúcim na číslo účtu v nej uvedené.
- 4.8 Faktúry vystavené predávajúcim musia obsahovať všetky náležitosti v súlade s príslušnými právnymi predpismi. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti daňového dokladu, resp. budú v nej uvedené nesprávne alebo neúplné údaje, je kupujúci oprávnený túto faktúru vrátiť predávajúcemu na doplnenie/opravu. V takomto prípade nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť až doručením opravenej, resp. doplnenej faktúry kupujúcemu.
- 4.9 Predávajúci sa zaväzuje, že vystavené faktúry bude doručovať kupujúcemu spolu s tovarom, prípadne vystaví faktúru za dodaný tovar do piatich pracovných dní odo dňa dodania tovaru, najneskôr však do piateho pracovného dňa mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol tovar dodaný. Vystavené faktúry môžu byť doručené poštou prípadne elektronicky.
- 4.10 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu. Za uhradenú sa faktúra považuje v momente odpísania platby z bankového účtu kupujúceho.

4.11 V prípade, ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako „nižšia cena“) za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto rámcovej dohode a predávajúci už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto rámcovej dohody je viac ako 5 % v neprospech ceny podľa tejto rámcovej dohody, zaväzuje sa predávajúci poskytnúť kupujúcemu pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto rámcovej dohody a nižšou cenou.

4.12 Predávajúci nemôže postúpiť pohľadávky voči kupujúcemu tretej osobe, podľa § 524 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho. Právny úkon, ktorým predávajúci postúpi pohľadávky voči kupujúcemu tretej osobe bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho je podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Predávajúci berie na vedomie, že súhlas kupujúceho je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.

4.13 Predávajúci berie na vedomie, že jeho pohľadávku alebo časť jeho pohľadávky voči kupujúcemu, ktorý je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti - špecializovanou nemocnicou podľa § 7 ods. 4 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zároveň príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa zakázané zabezpečiť ručením na základe písomnej dohody medzi dodávateľom a tým, kto sa má stať ručiteľom (§ 91 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z.); právny úkon, ktorým bude pohľadávka alebo časť pohľadávky dodávateľa zabezpečená ručením v rozpore s dohodou s kupujúcim podľa predchádzajúcej vety, bude podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas kupujúceho sa považuje za platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.

Článok V

Doba trvania zmluvy a zánik zmluvy

- 5.1 Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú **od 01.01.2026 do 31.12.2026**, resp. **do vyčerpania finančného limitu** a to podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.
- 5.2 Túto dohodu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán.
- 5.3 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od dohody z dôvodov podstatného porušenia zmluvných záväzkov predávajúcim.

- 5.4 Predávajúci nie je oprávnený odstúpiť od tejto dohody okrem prípadov vyslovene v nej uvedených.
- 5.5 Odstúpenie od dohody nadobudne účinnosť dňom, kedy písomný prejav vôle zmluvnej strany, ktorý obsahuje oznámenie o odstúpení, bude doručený druhej zmluvnej strane (spoločne alebo samostatne). V prípade pochybností o dátume doručenia sa má za to, že oznámenie bolo doručené 3. deň po jeho odoslaní.
- 5.6 Za podstatné porušenie zmluvného záväzku sa považujú najmä nasledovné skutočnosti:
- a) opakované (min. 3 krát) nedodanie tovaru podľa požiadaviek kupujúceho,
 - b) nedodržanie cien tovaru podľa zmluvy,
 - c) predávajúci podal na seba návrh na vyhlásenie konkurzu,
 - d) bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu voči predávajúcemu treťou osobou, pričom predávajúci je platobne neschopný, alebo je v situácii, ktorá odôvodňuje začatie konkurzného konania,
 - e) bol na majetok predávajúceho vyhlásený konkurz, alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku,
 - f) predávajúci vstúpil do likvidácie alebo bola naňho zriadená nútená správa.
- 5.7 Pri odstúpení od dohody zostávajú zachované z nej vyplývajúce práva a povinnosti zmluvných strán do dňa účinnosti odstúpenia. Zmluvné strany sú povinné vyrovnať všetky pohľadávky a záväzky vzniknuté do dňa účinnosti odstúpenia od zmluvy.

Článok VI

Zodpovednosť za vady a záruka

- 6.1 Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať tovar v množstve, druhu a kvalite v súlade s touto zmluvou a objednávkou kupujúceho.
- 6.2 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru od predávajúceho.

Článok VII

Zmluvné pokuty a sankcie

- 7.1 V prípade, ak predávajúci poruší podmienky stanovené v tejto zmluve, je kupujúci oprávnený účtovať mu zmluvnú pokutu vo výške 150 EUR za každé porušenie. Uhradením zmluvnej pokuty nezaniká nárok kupujúceho na náhradu škody vo výške preukázanej škody ani nárok kupujúceho na odstúpenie od dohody.
- 7.2 Predávajúci poskytne kupujúcemu zľavu formou odpočítanej hodnoty zmluvnej pokuty v preukázanej výške vo faktúre za príslušný mesiac, kedy došlo k porušeniu a ktorá bude osobitne vyznačená ako odpočítaná položka. Dôkazné bremeno vo veci plynulosti dodávky je na strane predávajúceho.
- 7.3 V prípade, že kupujúci neuhradí predávajúcemu faktúru v stanovenej lehote, dostáva sa do omeškania a je povinný zaplatiť predávajúcemu úrok z omeškania vo výške stanovenej

podľa Nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z.z. v neskoršom znení z fakturovanej ceny tovaru.

Článok VIII

Spoločné a záverečné ustanovenia

- 8.1 Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 8.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že v čase uzavretia dohody im nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by bránili alebo vylučovali uzavretie tejto zmluvy, resp. ktoré by mohli byť vážnou prekážkou k plneniu predmetu zmluvy.
- 8.3 Právne vzťahy dohodou výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 8.4 Dohoda môže byť doplnená alebo zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými obidvoma zmluvnými stranami.
- 8.5 Pokiaľ akékoľvek z ustanovení tejto dohody je alebo sa stane neplatným, protiprávnym alebo neúčinným, zaväzujú sa zmluvné strany toto ustanovenie bezodkladne nahradiť ustanovením novým, ktorého zmysel sa bude čo možno najviac blížiť zmyslu a hospodárskemu účelu nahradzovaného ustanovenia tak, že by bolo možné predpokladať, že by ho strany boli použili, keby vedeli o neplatnosti, protiprávnosti alebo neúčinnosti ustanovenia nahradzovaného. Neplatnosť, protiprávnosť alebo neúčinnosť ustanovenia dohody sa nebude dotýkať ostatných ustanovení tejto zmluvy, pričom táto zmluva sa bude vykladať tak, ako keby v nej nebolo neplatné, protiprávne alebo neúčinné ustanovenia nikdy obsiahnuté.
- 8.6 Pokiaľ nie je v tejto dohode uvedené inak, všetky písomnosti musia byť doručované na adresy strán uvedené v čl. I dohody alebo na iné adresy, ktoré si zmluvné strany vopred preukázateľne oznámia. Písomnosť sa považuje za doručенú za nasledovných podmienok:
 - a) v prípade osobného doručovania odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe alebo inej osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručení alebo kópii doručovanej písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia písomnosti takou osobou;
 - b) v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo kuriérnej služby doručením na adresu zmluvnej strany, a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručení, najneskôr však uplynutím 3. dňa nasledujúceho po dni podania zásielky na prepravu, a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia a bez ohľadu na to, či sa druhá zmluvná strana s písomnosťou oboznámila alebo nie.

- 8.7 Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tejto zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tejto dohody odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení doručené druhej zmluvnej strane.
- 8.8 Akúkoľvek zmenu adresy na doručovanie, ako aj ostatných údajov (napr. číslo účtu, e-mailovej adresy) je zmluvná strana, u ktorej k zmene došlo, povinná bezodkladne písomne oznámiť.
- 8.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: **Príloha č. 1 – Špecifikácia cien a položiek.**
- 8.10 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 8.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že si dohodu prečítali, obsahu, ktorý považujú za určitý a zrozumiteľný, porozumeli a tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

Kupujúci
V Kremnici, dňa

Predávajúci
V Trenčíne, dňa

Príloha č. 1 – Špecifikácia cien a položiek

P.č.	Popis a základná špecifikácia	Bližšia špecifikácia	MJ	Predpokla dané množstvo odberu počas 1 roka	Cena v € bez DPH za MJ	Cena v € s DPH za MJ	Sadzba DPH platná od 01.01.2025	Cena v € bez DPH za predpoklada né množstvo	Cena v € s DPH za predpoklada né množstvo
1	Absenčná karta	A5, kartón 170g	ks	200	0,05	0,0615	23	10,00	12,30
2	Cestovný príkaz	A5, biely nerecyklovaný papier 70g	ks	50	0,02	0,0246	23	1,00	1,23
3	Denný záznam RHB pracovníka	A5 50 list.	blok	10	0,93	1,1439	23	9,30	11,44
4	Dovolenka	A6, biely nerecyklovaný papier 70g, 100 listov v bloku	blok	50	0,56	0,6888	23	28,00	34,44
5	Dodatočné hlásenie zmien v počte diét	biely nerecyklovaný papier 60g	blok	40	1,84	2,2632	23	73,60	90,53
6	Evidencia dochádzky	A3 list, biely nerecyklovaný papier 60g	ks	80	0,08	0,0984	23	6,40	7,87
7	Evidencia odchodov a príchodov vozidiel	A4, 50 list.	kniha	30	2,19	2,6937	23	65,70	80,81
8	Hlásenie o prijatí a prepustení do-z ústavného ošetrovania	biely nerecyklovaný papier 80g	ks	800	0,04	0,0492	23	32,00	39,36
9	Hlásenie počtu chorých	biely nerecyklovaný papier 60g	blok	60	1,83	2,2509	23	109,80	135,05
10	Lekársky predpis na omamné lieky	A6, biely nerecyklovaný papier 80g, 3x25 listov v bloku, prvý list – originál, druhý list – 1. kópia, tretí list – 2. kópia	blok	1	1,01	1,2423	23	1,01	1,24
11	Lekársky predpis - sypaný biely	sypaný biely	sada	1	0,72	0,8856	23	0,72	0,89
12	Lekárska správa - nález	A5, biely nerecyklovaný papier 70g	ks	50	0,02	0,0246	23	1,00	1,23
13	Menštruačný kalendár	leporelo, kartón 170g	ks	200	0,13	0,1599	23	26,00	31,98
14	Osobná karta	A3, kartón 140g	ks	150	0,21	0,2583	23	31,50	38,75
15	Objednávka omamných látok	25x4	blok	1	3,13	3,8499	23	3,13	3,85
16	Potvrdenie o úschove cenných vecí	biely nerecyklovaný papier 70g	blok	50	1,29	1,5867	23	64,50	79,34
17	Potvrdenka číslovaná s juxtou	samoprepisový papier 60g	blok	120	0,89	1,0947	23	106,80	131,36
18	Pokladničná kniha priepisová	samoprepisový papier 60g	blok	5	5,22	6,4206	23	26,10	32,10

19	Predpis stravy pre oddelenia	biely nerecyklovaný papier 60g	blok	40	1,54	1,8942	23	61,60	75,77
20	Priepustka	biely nerecyklovaný papier 60g	blok	40	0,43	0,5289	23	17,20	21,16
21	Psychiatrický chorobopis - obal	kartón 180g	ks	1000	0,63	0,7749	23	630,00	774,90
22	Rozvrh stravy pre chorých	biely nerecyklovaný papier 80g	ks	350	0,19	0,2337	23	66,50	81,80
23	Skladová karta zásob	typ C, kartón 140g	ks	1000	0,0456	0,056088	23	45,60	56,09
24	Spisový obal	biely nerecyklovaný papier 70g	ks	800	0,07	0,0861	23	56,00	68,88
25	Sprievodný list na RTG vyšetrenie	biely nerecyklovaný papier 60g	ks	80	0,0492	0,060516	23	3,94	4,84
26	Výmenný list-poukaz	A6, biely nerecyklovaný papier 70g	blok	20	0,69	0,8487	23	13,80	16,97
27	Výplatné vrečko	biely nerecyklovaný papier 80g	ks	700	0,0972	0,119556	23	68,04	83,69
28	Vyúčtovanie preddavku	biely nerecyklovaný papier 70g	ks	500	0,04	0,0492	23	20,00	24,60
29	Zápisník bezpečnosti práce	biely nerecyklovaný papier 60g	blok	50	0,79	0,9717	23	39,50	48,59
30	Záznam o prevádzke sanitky	A4 zošit, biely nerecyklovaný papier 60g	blok	20	2,64	3,2472	23	52,80	64,94
31	Záznam o prevádzke osobného motorového vozidla	A5 zošit, biely nerecyklovaný papier 60g	blok	10	2,3	2,829	23	23,00	28,29
32	Záznam o spotrebe omamných látok	A4, 26 listov, biely nerecyklovaný papier 140g	bok	1	2,68	3,2964	23	2,68	3,30
33	Zdravotný záznam pre pracovníkov psychiatrie	biely nerecyklovaný papier 70g	ks	2000	0,0504	0,061992	23	100,80	123,98
34	Žiadamka na opravu - príkaz na prácu	biely nerecyklovaný papier 60g	blok	60	1,056	1,29888	23	63,36	77,93
35	Žiadamka na prepravu osoby/biolog.materiálu	biely nerecyklovaný papier 60g	blok	25	0,63	0,7749	23	15,75	19,37
36	Žiadamka o vypranie - opravu prádla	biely nerecyklovaný papier 60g	blok	120	1,84	2,2632	23	220,80	271,58
								2 097,93 €	2 580,45 €

V Trenčíne, dňa